

1500149-64.2021.8.26.0622
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Wilson Federici Junior
Comarca: Itapeva
Foro: Foro de Itapeva
Vara: 3ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 03/02/2022

...

O réu está respondendo pelo crime de tráfico, processo 1501183-39.2020.8.26.0548, da 6ª Vara Criminal de Campinas (cf. fls. 50/51), destacando-se, ainda, a maneira ardilosa em que agiu para subtrair os pertences de várias vítimas durante a madrugada, enquanto dormiam no interior do coletivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu MATEUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapeva
Foro de Itapeva
3ª Vara Judicial
Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500149-64.2021.8.26.0622 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500149-64.2021.8.26.0622

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2151943/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 18321633 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 1809/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2151943 - 04º D.P. ITAPEVA, 1809/21/400 - 04º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Henrique Giampauli Mendes da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MATEUS HENRIQUE GIAMPAULI MENDES DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §1º por três vezes, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, em concurso material art. 69 do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 05 de junho de 2021, mas durante a madrugada, na Rodovia SP 258, Km 300, neste município e comarca de Itapeva, /SP, o acusado subtraiu para si, durante o repouso noturno e estado de calamidade pública, por

três vezes, diversos produtos descritos e avaliados em R\$ 13.346,00 (treze mil, trezentos e quarenta e seis reais), além de R\$ 865,00 (oitocentos e sessenta e cinco reais) em dinheiro, pertencentes às vítimas Marielli Toigo Janke Almeida, Kaynara Franco De Alvarenga e Wellington Jales Da Silva.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2021 (fls. 102/103), o réu foi citado (fls. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 128/131).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi produzida prova oral.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais orais (fls. 344).

É o relatório

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e materialidade ficaram devidamente comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 13/17), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), pelo auto de entrega (fls. 21/24), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A vítima Marielli Torgo Janke Almeida alegou que seus itens, sendo eles, quatro celulares, dois relógios, uma Alexa e um cartão de crédito, estavam em sua mochila quando foram subtraídos por Mateus, que substituiu os bens por papel higiênico para que ela não sentisse diferença do volume e peso. O indivíduo foi rendido pelo policial após tentar furtar o celular e dinheiro de uma senhora que acabou acordando durante a tentativa mal sucedida. Ao ser questionada disse não ter recuperado todos seus itens.

A testemunha Lucas Fernandes Sampaio, policial militar rodoviário, disse que ouviu gritos no interior do ônibus. Ao verificar a situação, foi informado por um passageiro que havia um indivíduo praticando furto. Revistou a mochila do réu na qual foram encontrados produtos que pertenciam a outros passageiros.

O réu confessou os fatos, disse ter subtraído bens por se encontrar em estado de necessidade. Também alegou ter sido agredido no interior do ônibus e disse ter recebido ajuda do policial.

Em relação a confissão ofertada espontaneamente pelo acusado, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou da seguinte forma:

"As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova, inclusive circunstanciais"

(STF, 2ª Turma, Rec. Crim. 1.312/RJ, Rel. Min. Cordeiro Guerra, in RTJ, 88/371).

A confissão espontânea é amparada pelas demais provas produzidas sob averiguação do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, o policial civil também ouviu do acusado a confissão do delito.

A vítima foi categórica ao afirmar que, Mateus subtraiu diversos itens de sua mochila. Disse que o acusado foi rendido pelo policial após tentar furtar o celular e dinheiro de uma senhora que acabou acordando durante a tentativa mal sucedida.

O policial militar rodoviário Lucas Fernandes Sampaio, prestou em juízo depoimento claro e preciso, no sentido de que ouviu gritos no interior do ônibus e verificando a situação, foi informado que havia um indivíduo praticando furto. Ao revistar a mochila do acusado encontrou itens que pertenciam a outros passageiros. Além disso, disse que o réu confessou o furto.

Aliás, nada há nos autos a desabonar a conduta do policiais. São eles agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem depoimento, estando sujeitos, como qualquer testemunha nessas condições, ao crime de falso testemunho. Seria contrassenso o Estado credenciar funcionários para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedem a relato de sua atuação de ofício. Assim sendo, tais depoimentos têm importante valor probante e não podem ser desmerecidos simplesmente por terem sido emitidos pelos agentes, pois "A palavra dos policiais, que, como funcionários públicos, têm a seu favor a presunção de que agem corretamente no exercício de suas funções, deve prevalecer sobre a negativa do réu, pelo compromisso que têm de dizer a verdade, máxime quando seus depoimentos se apresentarem coerentes e harmônicos e não existir a menor razão para incriminarem o réu" (TJMG ¾ Proc. 1.0024.02.878154-0/001 ¾ Relator Des. Kelsen Carneiro ¾ Julgado

em 4.10.2005).

O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado que "O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

A qualificadora referente ao período noturno foi evidenciada pelo testemunho da vítima, do policial e também através do interrogatório do réu.

Destarte, diante do conjunto probatório, imperiosa a condenação do acusado nos termos da denúncia.

DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria, levando em conta o art. 59 do Código Penal, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base em seu patamar mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão espontânea e presente a agravante do estado de calamidade pública em razão da Pandemia da COVID 19, razão pela qual, compenso as circunstâncias e mantenho a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição e presente a majorante prevista no §1º do art. 155, do Código Penal. Entendo que, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, e no caso em tela, os fatos se deram durante a madrugada e em situação de quietude e escuridão no interior do ônibus, ou seja, havia menor vigilância sobre os bens, situação da qual o acusado se valeu na empreitada delitiva. Sendo assim, majoro a pena em 1/3 e fixo-a em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crime continuado, conforme art. 71 do Código Penal, tendo em vista que o agente, mediante mais de uma ação, praticou três crimes de furto da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, o subsequente deverá ser havido como continuação do primeiro, motivo pelo qual aumento a pena de um dos furtos, eis que iguais, em 1/5 e fixo a pena final em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Fixo o valor da multa no patamar unitário mínimo, diante da ausência de informações quanto às condições econômicas do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme critério legal.

Entendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou a concessão de sursis, uma vez que suas condições pessoais não aconselham a aplicação das benesses.

O réu está respondendo pelo crime de tráfico, processo 1501183-39.2020.8.26.0548, da 6ª Vara Criminal de Campinas (cf. fls. 50/51), destacando-se, ainda, a maneira ardilosa em que agiu para subtrair os pertences de várias vítimas durante a madrugada, enquanto dormiam no interior do coletivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu MATEUS HENRIQUE GIAMPAULI MENDES DA SILVA a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, no patamar mínimo, em virtude da prática do crime previsto no artigo art. 155, §1º por três vezes, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal. Custas pelo acusado, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; e (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado pelo convênio

Defensoria Pública/OAB-SP.
P.I.C.
Itapeva, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA